

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/6695

הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון – הרחבת ייעודי הקרן לשמירה על שטחים פתוחים),
התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 4 כב בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960¹, בסעיף 4 כב –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "שטחים פתוחים" יבוא "ולחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה";

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) במסגרת פעילותה תפעל הקרן למטרות אלה :

(1) סיוע במימון השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפול של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים, לרבות שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות בישראל, פארקים ואזורי נופש ופנאי, וכן סיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן ;

(2) סיוע, סבסוד ומימון פעולות לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה ומיגונם מפני איומים ביטחוניים, וזאת ביישובים המוגדרים כאזורי עדיפות לאומית או ביישובים בהם ערך הקרקע אינו מאפשר כדאיות כלכלית לביצוע המיגון והחיזוק במסגרת תכניות התחדשות עירונית רגילות." ;

(3) בסעיף קטן (ד), במקום "בשיעור של 1%" יבוא "בשיעור של 5%" ;

(4) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

¹ ס"ח התש"ך, עמ' 57.

"(1ד) השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לעניין הקצאת כספי הקרן למיזמי מיגון וחיזוק מבנים כאמור בסעיף קטן (ב)(2), ולעניין אמות המידה לזכאות לסבסוד ומימון הפעולות לחיזוק מבנים כאמור; הוראות כאמור ייקבעו, בין השאר, בעניינים אלה:

(1) שיעור מכספי הקרן שיוקצה לסבסוד ישיר של מיזמי מיגון וחיזוק מבנים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית;

(2) בזכאות לסבסוד תינתן עדיפות למימון פעולות לחיזוק מבנים ביישובים שבהם ערך הקרקע נמוך מהערך שנקבע על ידי מועצת מקרקעי ישראל לעניין זה, ושבהם לא ניתן לממש תוכנית להתחדשות עירונית כהגדרתה בסעיף 4א11 לחוק התכנון והבנייה, ללא מעורבות ממשלתית;".

ד ב ר י ה ס ב ר

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים פועלת מכוח חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, במטרה לשמר ולפתח שטחים ירוקים לטובת הכלל. כיום, קיימים אלפי מבנים ישנים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית שאינם עמידים בפני רעידות אדמה ואינם ממוגנים מפני ירי טילים. בניגוד למרכז הארץ, ביישובים אלו ערך הקרקע נמוך או אפסי, ולכן כוחות השוק הפרטי אינם יכולים להוציא אל הפועל תוכניות התחדשות עירונית (תמ"א 38 או פינוי-בינוי) ללא סבסוד ממשלתי עמוק.

מוצע להרחיב את סמכויות הקרן כך שתשמש גם כזרוע ביצועית ומימונית לחיזוק ומיגון מבנים. השמירה על שטחים פתוחים קשורה קשר הדוק לחידוש המרקם העירוני הקיים: ככל שנדע לחזק, לעבות ולמגן את הערים הקיימות בפריפריה, כך נצמצם את הצורך בבנייה חדשה על שטחים פתוחים וערכיים. התיקון מגדיר כי הסיוע יינתן באופן ממוקד למקומות שבהם אין כדאיות כלכלית ליזמות פרטית, ובכך מבטיח צדק חלוקתי במשאבי המדינה.

נכון להיום, רשות מקרקעי ישראל מקצה 1% מהכנסותיה לטובת הקרן. סכום זה אינו הולם את היקף הצרכים הלאומיים במיגון ובחיזוק מבנים בפריפריה. מוצע להגדיל את ההקצאה ל-5% מהכנסות הרשות. שינוי זה יאפשר יצירת קופה לאומית ייעודית שתתבסס על רווחי המדינה משיווק קרקעות, ותחזיר את המשאבים הללו לציבור המתגורר באזורים שבהם קיים סיכון מוגבר לרעידות אדמה.

הצעת החוק קובעת כי רוב התקציב הנוסף יופנה ישירות לסבסוד פרויקטים בפריפריה. המוצע מבוסס על מדד ערך קרקע, שיבטיח כי הכסף לא יזרום לפרויקטים רווחיים במרכז הארץ, אלא ישמש כמנוע התנעה לפרויקטים תקועים ביישובים מרוחקים. בכך המדינה לוקחת אחריות על חי אזרחיה במקומות שבהם השוק החופשי נכשל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בסיוון התשפ"ו (18.05.2026)

